

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3356/2537

นาย สัญญา วีระไวทยะ
นาย ประชุม หรือ ชุม สังข์ เงิน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีก่อนระบุว่า จำเลยยอมให้โจทก์เดินผ่านที่ดินของจำเลยริบเขตแดนด้านทิศใต้ตามแผนที่พิพาทได้กว้าง 3 เมตร ยาวตลอดแนว มีความหมายเฉพาะว่าให้จำเลยเดินผ่านเท่านั้น มิได้หมายความว่ารวมถึงการปักเสาไฟฟ้าด้วยการปักเสาไฟฟ้าของจำเลยจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 3023 ของโจทก์โดยนำเสาไฟฟ้าเข้าไปปักพร้อมกับวางสายไฟฟ้าและนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปในที่ดิน อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดออกไปจากที่ดินของโจทก์ให้จำเลยปรับสภาพที่ดินของโจทก์บริเวณพิพาทให้กลับอยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิมหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนโดยให้โจทก์มีอำนาจกระทำการดังกล่าวข้างต้นแทนจำเลย และให้จำเลยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายวันวันละ 1,000 บาทนับแต่วัน

ฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมสายและอุปกรณ์และปรับสภาพที่ดิน
เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า เมื่อปี พ.ศ. 2520 จำเลยได้ฟ้องโจทก์ตามคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ 1/2521 ของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินพิพาทตามฟ้องแล้วได้ยอมความ
กันโดยโจทก์ยินยอมให้จำเลยเดินผ่านที่ดินพิพาทตามริมเขตแดนด้านทิศใต้ตาม
แผนที่พิพาทกว้าง 3 เมตร ยาวตลอดแนว จำเลยจึงมีสิทธิปักเสาไฟฟ้าโดยอาศัยสิทธิ
ตามสัญญายอมดังกล่าว การที่จำเลยปักเสาไฟฟ้าในที่ดินพิพาทของโจทก์จึงไม่
เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนเสาไฟฟ้าพร้อมสายและอุปกรณ์ทั้งหมด
ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยปรับสภาพที่ดินของโจทก์บริเวณที่พิพาทให้กลับ
อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์มีอำนาจกระทำการตั้ง
กล่าวแทนจำเลย โดยให้จำเลยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอที่ให้โจทก์ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ตลอดจน
ปรับสภาพที่ดินแทนจำเลยให้ยก นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมจำเลยคดีนี้ได้ฟ้องโจทก์ตามคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ 1/2521 ของศาลชั้นต้นซึ่งในคดีดังกล่าวได้ทำยอมกันโดยใน
สัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 2 มีว่า "จำเลยยอมให้โจทก์เดินผ่านที่ดินของ
จำเลยริมเขตแดนด้านทิศใต้ตามแผนที่พิพาทได้กว้าง 3 เมตร ยาวตลอดแนว" ต่อ
มาจำเลยคดีนี้ได้ปักเสาไฟฟ้า วางสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่ดินของโจทก์แปลง
ที่โจทก์ทำยอมกับจำเลยในคดีดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ว่าจำเลยกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่าการที่จำเลยปักเสาไฟฟ้า วางสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่ดินของโจทก์ตามฟ้องเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า การแปลหรือตีความหมายตามสัญญา ประนีประนอมยอมความต้องแปลหรือตีความหมายว่าจำเลยมีสิทธิปักเสาไฟฟ้า ฯลฯ ในที่ดินโจทก์เพื่อนำไฟฟ้าเข้าไปใช้在地ดินของจำเลยได้ด้วย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ เห็นว่า สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 1/2521 ของศาลชั้นต้นที่ว่า "จำเลยยอมให้โจทก์เดินผ่านที่ดินของจำเลยริมเขตแดนด้านทิศใต้ตามแผนที่พิพาทได้กว้าง 3 เมตรยาวตลอดแนว" นั้นมีความหมายเฉพาะว่าให้(จำเลยคดีนี้) เดินผ่านเท่านั้น มิได้หมายความว่ารวมถึงการปักเสาไฟฟ้า ฯลฯ ด้วย เพราะหากโจทก์จะยินยอมให้ปักเสาไฟฟ้า ฯลฯ ได้ด้วยแล้วต้องมีระบุไว้ชัดแจ้งเมื่อไม่มีข้อความระบุไว้จะถือว่าโจทก์ยินยอมให้ปักเสาไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ได้ การปักเสาไฟฟ้า ฯลฯ ของจำเลยจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อริราช มณีภาค-มงคล สรรพวัณ-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ